

[4-1] [징계(건축)2, 경고2] 사항

1. 제 목 : 용역이행 실적증명서 발급 소홀 등

2. 조치부서 : ○○○○처

3. 관 련 자 : ●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 ◇◇권주거복지센터 부장대우 행정3급 ○○○○(징계(건축))

(현 소속 : ●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 □□□□권주거복지지사 부장대우 행정3급)

●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 □□□□권주거복지센터 계장 행정6급 ㉹㉹㉹(징계(건축))

(현 소속 : ●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 △△권주거복지지사 계장 행정6급)

●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 ◇◇권주거복지센터 센터장 행정2급 ㉺㉺㉺(경고)

(현 소속 : ●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 □□□□권주거복지지사 경력업무직)

●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 □□□□권주거복지센터 센터장 행정2급 ㉺㉺㉺(경고)

(현 소속 : ㉺㉺지역본부 ◆◆◆◆사업처 ㉺㉺▲▲권주거복지지사 경력업무직)

4. 내 용 :

위 관련자 중 행정3급 ○○○○는 1989. 9. 4. 입사하여 2016. 1. 1.부터 2018. 10. 15.까지 ●●지역본부 ◇◇권주거복지센터(이하 ‘◇◇센터’라 한다)에서 근무하면서 매입 임대주택 공급 등의 업무를 담당하였고, 행정6급 ㉹㉹㉹은 1992. 8. 4. 입사하여 2017. 1. 31.부터 2019. 1. 30.까지 같은 본부 □□□□권주거복지센터(이하 ‘□□□□센터’라 한다)에서 근무하면서 매입임대주택 공급 등의 업무를 담당하였다.

아울러 위 관련자 중 행정2급 ㉺㉺㉺는 1989. 1. 9. 입사하여 2018. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 ◇◇센터에서, 행정2급 ㉺㉺㉺은 1990. 11. 1. 입사하여 2018. 1. 10.부터 2018. 12. 31.까지 □□□□센터에서 각각 센터장으로 근무하면서 센터 총괄 업무를 담당하였다.

가. 용역이행 실적증명서 발급 소홀

사회적 협동조합 ○○◇◇지역자활센터(이하 ‘업체’라 한다)는 LH와 계약을 체결하여 주택관리 용역을 수행한 실적이 없다.

따라서 위 업체는 LH로부터 주택관리 용역에 대한 용역이행 실적증명서(이하 ‘증명서’라 한다)를 발급받을 수 없다.

그런데 위 업체에서는 마치 주택관리 용역 수행 실적이 있는 것처럼 허위로 ‘용역이행 실적증명서’ 5건을 작성하여 2018. 9. 5.과 2018. 9. 21.에 위 관련자들에게 각각 4건과 1건씩에 대해 인장 날인을 요청하였다.

1) 관련자 ○○○○의 경우

「문서규정」 제3조에 따르면 후일의 업무처리에 관계되거나 참고 될 것이라고 인정되는 사항은 문서로 작성 처리하여야 한다고 규정되어 있다.

위 증명서는 ‘용역 적격심사 신청용’으로서 용역 입찰 시 입찰참가자격 충족 여부 및 제안서 평가 등에 활용되므로 위 관련자는 증명서 발급에 대하여 내부 결재를 통해 문서로서 작성 처리하여야 했다.¹⁾

아울러 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 모든 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 한다.

1) 「위임전결 시행세칙」에 따르면 ‘사실확인 및 제증명서 발급’은 중간결재자(부장 직하급 직위자) 전결 사항으로서 관련자 전결로 처리할 수는 있으나, 위 센터에서는 제증명서 발급 시 센터장의 결재를 거쳐 발급하고 있음

따라서 위 관련자는 위 증명서 발급 요청에 대하여 먼저 실제 용역이행 실적 등 사실관계를 확인하여야 했고, 위 업체는 주택관리 용역 수행 실적이 없어 신청 내용이 사실과 다르므로 증명서를 발급하지 않아야 했다.

그런데도 위 관련자는 증명서에 대한 사실관계 확인 및 증명서 발급에 대한 별도의 내부결재나 상급자에 대한 보고를 하지 않은 채 위 4건의 증명서에 대해 각각 10부씩 인장을 날인²⁾하여 발급하였다.

2) 관련자 ○○○의 경우

「위임전결 시행세칙」에 따르면 ‘사실확인 및 제증명서 발급’은 중간결재자(부장 직하급 직위자) 전결사항이며, 중간결재자 부재 시는 직상급 직위자가 결재권을 행사한다고 규정되어 있다.

따라서 위 관련자는 위 증명서 발급에 대하여 위임전결권자인 차장 행정3급 △△△ 또는 센터장 행정2급 ~~※※※~~으로부터 내부결재를 받아야 했다.

아울러 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 모든 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 한다.

따라서 위 관련자는 위 증명서 발급 요청에 대하여 먼저 실제 용역이행 실적 등 사실관계를 확인하여야 했고, 위 업체는 주택관리 용역 수행 실적이 없어 신청 내용이 사실과 다르므로 증명서를 발급하지 않아야 했다.

2) 인장날인대장에 날인사항을 기재한 후 인장 담당자에게 인장날인을 요청하였고, 담당자는 내부결재 여부 등 별도의 사실관계 확인을 거치지 않은 채 인장을 관련자에게 건네주었음

그런데도 위 관련자는 위 증명서에 대한 사실관계 확인을 하지 않고³⁾ 증명서 발급에 대한 별도의 내부결재도 받지 않은 채⁴⁾ 위 1건의 증명서 10부에 인장을 날인⁵⁾하여 발급하였다.

이와 같이 관련자들이 최소한의 사실관계 확인과 내부결재도 거치지 않은 채 허위 내용의 증명서를 발급함에 따라 위 업체가 이를 사용하여 용역⁶⁾ 입찰에 참여함으로써 계약질서를 훼손하는 결과를 초래하였다⁷⁾.

나. 인장의 관리 및 보관 소홀

「문서규정 시행세칙」 제48조에 따르면 인장은 정 보관책임자⁸⁾가 관리함을 원칙으로 하되 부 보관책임자를 정하여 관리할 수 있고, 관리자가 자리를 비우거나 업무시간 종료 후에는 정해진 금고 또는 이중 캐비닛에 보관하도록 규정되어 있다.

그런데 ◇◇센터에서는 사용 중인 인장에 대하여 부 보관책임자를 지정하지 않은 채 대리 행정4급 ααα이 인장을 관리하면서 업무시간 내·외에 관계없이 담당자의 개인 책상 서랍 또는 공용 캐비닛에 인장을 보관하고 있으며,

□□센터에서는 사용 중인 인장에 대하여 부 보관책임자를 지정하지 않은 채 업무직 ωωω가 인장을 관리하면서 업무시간 내·외에 관계없이 이중 캐비닛에 인장을 보관하고 있으나 업무시간 중에는 이중캐비닛을 잠그지 않아 센터 직원들이 별도의 통제 없이 인장을 꺼내 사용할 수 있다.

3) 실적증명서에 기재된 내용에 대해 확인은 하였으나 용역이행 실적내용이 허위라는 사실은 알지 못했다고 진술

4) 증명서 발급에 대해 상급자인 행정3급 △△△에게 구두보고를 하였고, △△△는 관련자의 구두보고 후 별도의 내부결재 요청이 있을 것으로 생각하였다고 진술

5) 인장날인대장에 날인사항을 기재하고, 캐비닛에 보관 중인 인장을 꺼내 직접 날인하였음

6) 공사가 발주한 12건의 매입임대주택 위탁관리용역에 제안서를 제출하였고, 각 용역의 입찰진행 상황에 따라 입찰취소 및 재입찰 등의 조치를 취하였음

7) ◆◆◆◆사업처에서 해당 업체에 대한 '부정당업자의 입찰참가자격 제한' 등 제재절차 진행 중

8) 「문서규정 시행세칙」 제48조, 별표10에 따르면 인장의 정 보관책임자는 '총괄업무담당팀장'임

이와 같이 ◇◇센터와 □□센터에서 관련 규정을 지키지 않은 채 인장 관리와 보관을 소홀히 함에 따라 인장의 분실 및 무단사용 등 사고 발생이 우려된다.

다. 인장의 날인 관리 소홀

「문서규정 시행세칙」 제40조에 따르면 각종 증명 또는 교부하는 서류에 인장을 날인하는 경우에는 해당 업무처리부에 날인사항을 기록·유지하여야 한다.

인장의 오용방지 및 효율적 관리를 위한 「인장대장 전산화 방침」(고객지원처, 2011. 1. 26.)에 따르면 인장날인을 위해서는 내부결재 문서 및 인장날인 양식을 첨부한 후 인장날인을 신청하고, 관련문서가 없을 경우 부서 내 위임전결권자인 확인자의 확인을 득한 후 신청하고, 인장관리 담당자는 신청사항을 확인·승인한 후 인장날인을 하도록 규정되어 있다.

따라서 ‘용역이행 실적증명서’ 등에 인장을 날인하려면 신청자는 해당 업체의 실적 등 사실관계 확인 후 증명서 발급 등에 대하여 위임전결권자의 내부결재를 거쳐 인장관리 담당자에게 인장날인을 신청하고, 인장관리 담당자는 내부결재 문서와 인장날인 양식을 비교·확인 후 날인부수만큼 인장을 날인하고 날인사항을 대장에 기록하여야 한다.

그런데 위의 두 센터에서는 위임전결권자의 내부결재가 없어도 신청자가 인장날인대장에 용도 및 제목, 날인부수 등 날인사항을 기재한 후 인장관리 담당자에게 요청하면 담당자는 내부결재 여부 및 사실관계 등을 확인하지 않은 채 인장을 신청자에게 건네주어 신청자가 직접 날인하고 있다.

이와 같이 위의 두 센터에서 인장 날인에 대한 관리를 소홀히 함에 따라 위 “가”항과 같이 허위 실적증명서가 발급되는 사고가 발생했고, 앞으로도 유사한 사례가 재발할 우려가 있다.

라. 인장의 사용범위 부적절

「문서규정」 제39조 및 「문서규정 시행세칙」 제39조에 따르면 증빙서류용 및 대내외 공문발송용 인장은 ‘직인’을 사용하고, 권리관계서류 등의 날인에는 ‘인감’을 사용하도록 규정되어 있다.

「문서규정」 제40조 및 「문서규정 시행세칙」 제45조에 따르면 지역본부 소속 사업소 등에서 사용하는 인장은 지역본부장이 제조하여 교부하고, 지역본부의 문서주관부서장은 해당 인장을 인장대장등록·보존하여야 하며, 인장은 등록하지 아니하면 사용하지 못한다고 규정되어 있다.

「인장등록관리대장 제출(◇◇권주거복지사업단)」(2011. 4. 12.)에 따르면 ◇◇센터의 전신인 ◇◇권주거복지사업단의 인장등록 관리대장(이하 ‘대장’이라 한다)의 내용은 [표1]과 같다.

[표 1] 인장등록 현황

관리부서	인장명(인영내용)	용도 (기재된 용도 외 사용불가)	관리책임자 (정/부)	비고
◇◇권주거복지사업단	한국토지주택공사 ●●지역본부 ◇◇권주거복지사업단장인	증빙서류용 및 대내외 공문발송용	ㄹ ㄹ ㄹ / ㄱ ㄱ ㄱ	2013. 8. 8. 폐기
	한국토지주택공사 ●●지역본부장인 계약사무전용	계약서 및 증빙서류 확인 날인용	ㄹ ㄹ ㄹ / ㄱ ㄱ ㄱ	사용 중

자료 : 관련 문서 및 감사실 조사 자료 재구성

위 대장에 따르면 인영 내용이 “한국토지주택공사 ●●지역본부장인 계약사무 전용”으로 되어있는 원형 인장(이하 ‘인장’이라 한다)의 용도는 ‘계약서 및 증빙 서류 확인 날인용’이다.

아울러 2018. 1. 1. 「직제규정 시행세칙」 개정으로 ◇◇센터가 소속되어 있던 △△◇◇권주거복지단이 폐지되고 ◇◇센터는 ●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 직속으로 편제되었다.

따라서 ◇◇센터에서는 위 규정에 따라 센터장 명의의 직인을 등록하여 위 인장과 구분하여 각각의 용도에 맞게 사용하여야 했다.

그런데 ◇◇센터에서는 별도 직인을 등록하지 않은 채 위 인장을 실적증명서, 소송 위임장 및 답변서, 세금 신고서, 조사원증, 각종 계약서 등의 날인에 사용하고 있다.

이와 같이 ◇◇센터에서 사규에 규정된 인장의 종류별 사용범위를 벗어나서 인장을 사용함에 따라 ◇◇센터에서 발급하는 증빙서류 등의 공신력을 훼손하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

① 실적증명서 발급 업무를 소홀히 한 행정3급 ○○○○와 행정6급 ㄱㄱㄱ에 대해 「인사규정」 제50조 제1항에 따라 각각 ‘징계(견책)’ 처분하시고(징계(견책)2),

② 인장 관리 등 센터 총괄 업무를 소홀히 한 경력업무직 ㉠㉠㉠와 경력업무직 ㉠㉠㉠에 대해 「인사규정 시행세칙」 제50조 제2항에 따라 각각 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고2).

[4-2] [시정] 사항

1. 제 목 : 용역이행 실적증명서 발급 소홀 등
2. 조치부서 : ●●지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

가. 용역이행 실적증명서 발급 소홀

사회적 협동조합 ○○◇◇지역자활센터(이하 ‘업체’라 한다)는 LH와 계약을 체결하여 주택관리 용역을 수행한 실적이 없다.

따라서 위 업체는 LH로부터 주택관리 용역에 대한 용역이행 실적증명서(이하 ‘증명서’라 한다)를 발급받을 수 없다.

그런데 위 업체에서는 마치 주택관리 용역 수행 실적이 있는 것처럼 허위로 ‘용역이행 실적증명서’ 5건을 작성하여 2018. 9. 5.과 2018. 9. 21.에 관련자들에게 각각 4건과 1건씩에 대해 인장 날인을 요청하였다.

1) 관련자 ○○○○의 경우

「문서규정」 제3조에 따르면 후일의 업무처리에 관계되거나 참고 될 것이라고 인정되는 사항은 문서로 작성 처리하여야 한다고 규정되어 있다.

위 증명서는 ‘용역 적격심사 신청용’으로서 용역 입찰 시 입찰참가자격 충족 여부 및 제안서 평가 등에 활용되므로 위 관련자는 증명서 발급에 대하여 내부결재를 통해 문서로서 작성 처리하여야 했다.⁹⁾

아울러 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 모든 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 한다.

따라서 위 관련자는 위 증명서 발급 요청에 대하여 먼저 실제 용역이행 실적 등 사실관계를 확인하여야 했고, 위 업체는 주택관리 용역 수행 실적이 없어 신청 내용이 사실과 다르므로 증명서를 발급하지 않아야 했다.

그런데도 위 관련자는 증명서에 대한 사실관계 확인 및 증명서 발급에 대한 별도의 내부결재나 상급자에 대한 보고를 하지 않은 채 위 4건의 증명서에 대해 각각 10부씩 인장을 날인¹⁰⁾하여 발급하였다.

2) 관련자 ○○○의 경우

「위임전결 시행세칙」에 따르면 ‘사실확인 및 제증명서 발급’은 중간결재자(부장 직하급 직위자) 전결사항이며, 중간결재자 부재 시는 직상급 직위자가 결재권을 행사한다고 규정되어 있다.

따라서 위 관련자는 위 증명서 발급에 대하여 위임전결권자인 차장 행정3급 △△△ 또는 센터장 행정2급 ~~△△△~~으로부터 내부결재를 받아야 했다.

9) 「위임전결 시행세칙」에 따르면 ‘사실확인 및 제증명서 발급’은 중간결재자(부장 직하급 직위자) 전결사항으로서 관련자 전결로 처리할 수는 있으나, 위 센터에서는 제증명서 발급 시 센터장의 결재를 거쳐 발급하고 있음

10) 인장날인대장에 날인사항을 기재한 후 인장 담당자에게 인장날인을 요청하였고, 담당자는 내부결재 여부 등 별도의 사실관계 확인을 거치지 않은 채 인장을 관련자에게 건네주었음

아울러 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 모든 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 한다.

따라서 위 관련자는 위 증명서 발급 요청에 대하여 먼저 실제 용역이행 실적 등 사실관계를 확인하여야 했고, 위 업체는 주택관리 용역 수행 실적이 없어 신청 내용이 사실과 다르므로 증명서를 발급하지 않아야 했다.

그런데도 위 관련자는 위 증명서에 대한 사실관계 확인을 하지 않고¹¹⁾ 증명서 발급에 대한 별도의 내부결재도 받지 않은 채¹²⁾ 위 1건의 증명서 10부에 인장을 날인¹³⁾하여 발급하였다.

이와 같이 관련자들이 최소한의 사실관계 확인과 내부결재도 거치지 않은 채 허위 내용의 증명서를 발급함에 따라 위 업체가 이를 사용하여 용역¹⁴⁾ 입찰에 참여함으로써 계약질서를 훼손하는 결과를 초래하였다¹⁵⁾.

나. 인장의 관리 및 보관 소홀

「문서규정 시행세칙」 제48조에 따르면 인장은 정보관책임자¹⁶⁾가 관리함을 원칙으로 하되 부보관책임자를 정하여 관리할 수 있고, 관리자가 자리를 비우거나 업무시간 종료 후에는 정해진 금고 또는 이중 캐비닛에 보관하도록 규정되어 있다.

그런데 ◇◇센터에서는 사용 중인 인장에 대하여 부보관책임자를 지정하지

11) 실적증명서에 기재된 내용에 대해 확인은 하였으나 용역이행 실적내용이 허위라는 사실은 알지 못했다고 진술

12) 증명서 발급에 대해 상급자인 행정3급 △△△에게 구두보고를 하였고, △△△는 관련자의 구두보고 후 별도의 내부결재 요청이 있을 것으로 생각하였다고 진술

13) 인장날인대장에 날인사항을 기재하고, 캐비닛에 보관 중인 인장을 꺼내 직접 날인하였음

14) 공사가 발주한 12건의 매입임대주택 위탁관리용역에 제안서를 제출하였고, 각 용역의 입찰진행 상황에 따라 입찰취소 및 재입찰 등의 조치를 취하였음

15) ◆◆◆◆사업처에서 해당 업체에 대한 ‘부정당업자의 입찰참가자격 제한’ 등 제재절차 진행 중

16) 「문서규정 시행세칙」 제48조, 별표10에 따르면 인장의 정보관책임자는 ‘총괄업무담당팀장’임

않은 채 대리 행정4급 ααα이 인장을 관리하면서 업무시간 내·외에 관계없이 담당자의 개인 책상 서랍 또는 공용 캐비닛에 인장을 보관하고 있으며,

□□센터에서는 사용 중인 인장에 대하여 부 보관책임자를 지정하지 않은 채 업무직 ωωω가 인장을 관리하면서 업무시간 내·외에 관계없이 이중 캐비닛에 인장을 보관하고 있으나 업무시간 중에는 이중캐비닛을 잠그지 않아 센터 직원들이 별도의 통제 없이 인장을 꺼내 사용할 수 있다.

이와 같이 ◇◇센터와 □□센터에서 관련 규정을 지키지 않은 채 인장 관리와 보관을 소홀히 함에 따라 인장의 분실 및 무단사용 등 사고 발생이 우려된다.

다. 인장의 날인 관리 소홀

「문서규정 시행세칙」 제40조에 따르면 각종 증명 또는 교부하는 서류에 인장을 날인하는 경우에는 해당 업무처리부에 날인사항을 기록·유지하여야 한다.

인장의 오용방지 및 효율적 관리를 위한 「인장대장 전산화 방침」(고객지원처, 2011. 1. 26.)에 따르면 인장날인을 위해서는 내부결재 문서 및 인장날인 양식을 첨부한 후 인장날인을 신청하고, 관련문서가 없을 경우 부서 내 위임전결권자인 확인자의 확인을 득한 후 신청하고, 인장관리 담당자는 신청사항을 확인·승인한 후 인장날인을 하도록 규정되어 있다.

따라서 ‘용역이행 실적증명서’ 등에 인장을 날인하려면 신청자는 해당 업체의 실적 등 사실관계 확인 후 증명서 발급 등에 대하여 위임전결권자의 내부결재를 거쳐 인장관리 담당자에게 인장날인을 신청하고, 인장관리 담당자는 내부결재

문서와 인장날인 양식을 비교·확인 후 날인부수만큼 인장을 날인하고 날인사항을 대장에 기록하여야 한다.

그런데 위의 두 센터에서는 위임전결권자의 내부결재가 없어도 신청자가 인장날인대장에 용도 및 제목, 날인부수 등 날인사항을 기재한 후 인장관리 담당자에게 요청하면 담당자는 내부결재 여부 및 사실관계 등을 확인하지 않은 채 인장을 신청자에게 건네주어 신청자가 직접 날인하고 있다.

이와 같이 위의 두 센터에서 인장 날인에 대한 관리를 소홀히 함에 따라 위 “가”항과 같이 허위 실적증명서가 발급되는 사고가 발생했고, 앞으로도 유사한 사례가 재발할 우려가 있다.

라. 인장의 사용범위 부적절

「문서규정」 제39조 및 「문서규정 시행세칙」 제39조에 따르면 증빙서류용 및 대내외 공문발송용 인장은 ‘직인’을 사용하고, 권리관계서류 등의 날인에는 ‘인감’을 사용하도록 규정되어 있다.

「문서규정」 제40조 및 「문서규정 시행세칙」 제45조에 따르면 지역본부 소속 사업소 등에서 사용하는 인장은 지역본부장이 제조하여 교부하고, 지역본부의 문서주관부서장은 해당 인장을 인장대장등록·보존하여야 하며, 인장은 등록하지 아니하면 사용하지 못한다고 규정되어 있다.

「인장등록관리대장 제출(◇◇권주거복지사업단)」(2011. 4. 12.)에 따르면 ◇◇센터의 전신인 ◇◇권주거복지사업단의 인장등록 관리대장(이하 ‘대장’이라 한다)의 내용은 [표1]과 같다.

[표 1] 인장등록 현황

관리부서	인장명(인영내용)	용도 (기재된 용도 외 사용불가)	관리책임자 (정/부)	비고
◇◇권주거복지사업단	한국토지주택공사 ●●지역본부 ◇◇권주거복지사업단장인	증빙서류용 및 대내외 공문발송용	ㄹ ㄹ ㄹ / ㄱ ㄱ ㄱ	2013. 8. 8. 폐기
	한국토지주택공사 ●●지역본부장인 계약사무전용	계약서 및 증빙서류 확인 날인용	ㄹ ㄹ ㄹ / ㄱ ㄱ ㄱ	사용 중

자료 : 관련 문서 및 감사실 조사 자료 재구성

위 대장에 따르면 인영 내용이 “한국토지주택공사 ●●지역본부장인 계약사무전용”으로 되어있는 원형 인장(이하 ‘인장’이라 한다)의 용도는 ‘계약서 및 증빙서류 확인 날인용’이다.

아울러 2018. 1. 1. 「직제규정 시행세칙」 개정으로 ◇◇센터가 소속되어 있던 △△◇◇권주거복지단이 폐지되고 ◇◇센터는 ●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 직속으로 편제되었다.

따라서 ◇◇센터에서는 위 규정에 따라 센터장 명의의 직인을 등록하여 위 인장과 구분하여 각각의 용도에 맞게 사용하여야 했다.

그런데 ◇◇센터에서는 별도 직인을 등록하지 않은 채 위 인장을 실적증명서, 소송 위임장 및 답변서, 세금 신고서, 조사원증, 각종 계약서 등의 날인에 사용하고 있다.

이와 같이 ◇◇센터에서 사규에 규정된 인장의 종류별 사용범위를 벗어나서 인장을 사용함에 따라 ◇◇센터에서 발급하는 증빙서류 등의 공신력을 훼손하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

●●지역본부장은

인장의 관리 및 보관, 사용이 관련 규정에 따라 이루어질 수 있도록 조치하시기 바랍니다(시정).

[4-3] [통보] 사항

1. 제 목 : 용역이행 실적증명서 발급 소홀 등
2. 조치부서 : ◆◆◆◆사업처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

가. 용역이행 실적증명서 발급 소홀

사회적 협동조합 ○○◇◇지역자활센터(이하 ‘업체’라 한다)는 LH와 계약을 체결하여 주택관리 용역을 수행한 실적이 없다.

따라서 위 업체는 LH로부터 주택관리 용역에 대한 용역이행 실적증명서(이하 ‘증명서’라 한다)를 발급받을 수 없다.

그런데 위 업체에서는 마치 주택관리 용역 수행 실적이 있는 것처럼 허위로 ‘용역이행 실적증명서’ 5건을 작성하여 2018. 9. 5.과 2018. 9. 21.에 관련자들에게 각각 4건과 1건씩에 대해 인장 날인을 요청하였다.

1) 관련자 ○○○의 경우

「문서규정」 제3조에 따르면 후일의 업무처리에 관계되거나 참고 될 것이라고 인정되는 사항은 문서로 작성 처리하여야 한다고 규정되어 있다.

위 증명서는 ‘용역 적격심사 신청용’으로서 용역 입찰 시 입찰참가자격 충족 여부 및 제안서 평가 등에 활용되므로 위 관련자는 증명서 발급에 대하여 내부 결재를 통해 문서로서 작성 처리하여야 했다.¹⁷⁾

아울러 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 모든 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 한다.

따라서 위 관련자는 위 증명서 발급 요청에 대하여 먼저 실제 용역이행 실적 등 사실관계를 확인하여야 했고, 위 업체는 주택관리 용역 수행 실적이 없어 신청 내용이 사실과 다르므로 증명서를 발급하지 않아야 했다.

그런데도 위 관련자는 증명서에 대한 사실관계 확인 및 증명서 발급에 대한 별도의 내부결재나 상급자에 대한 보고를 하지 않은 채 위 4건의 증명서에 대해 각각 10부씩 인장을 날인¹⁸⁾하여 발급하였다.

2) 관련자 □□□의 경우

「위임전결 시행세칙」에 따르면 ‘사실확인 및 제증명서 발급’은 중간결재자(부장 직하급 직위자) 전결사항이며, 중간결재자 부재 시는 직상급 직위자가 결재권을 행사한다고 규정되어 있다.

따라서 위 관련자는 위 증명서 발급에 대하여 위임전결권자인 차장 △△△ 또는 센터장 ◇◇◇으로부터 내부결재를 받아야 했다.

17) 「위임전결 시행세칙」에 따르면 ‘사실확인 및 제증명서 발급’은 중간결재자(부장 직하급 직위자) 전결사항으로서 관련자 전결로 처리할 수는 있으나, 위 센터에서는 제증명서 발급 시 센터장의 결재를 거쳐 발급하고 있음

18) 인장날인대장에 날인사항을 기재한 후 인장 담당자에게 인장날인을 요청하였고, 담당자는 내부결재 여부 등 별도의 사실관계 확인을 거치지 않은 채 인장을 관련자에게 건네주었음

아울러 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 모든 규정을 준수하고 신의와 성실로써 근무에 임하여 담당한 직무를 충실히 완수하여야 한다.

따라서 위 관련자는 위 증명서 발급 요청에 대하여 먼저 실제 용역이행 실적 등 사실관계를 확인하여야 했고, 위 업체는 주택관리 용역 수행 실적이 없어 신청 내용이 사실과 다르므로 증명서를 발급하지 않아야 했다.

그런데도 위 관련자는 위 증명서에 대한 사실관계 확인을 하지 않고¹⁹⁾ 증명서 발급에 대한 별도의 내부결재도 받지 않은 채²⁰⁾ 위 1건의 증명서 10부에 인장을 날인²¹⁾하여 발급하였다.

이와 같이 관련자들이 최소한의 사실관계 확인과 내부결재도 거치지 않은 채 허위 내용의 증명서를 발급함에 따라 위 업체가 이를 사용하여 용역²²⁾ 입찰에 참여함으로써 계약질서를 훼손하는 결과를 초래하였다²³⁾.

나. 인장의 관리 및 보관 소홀

「문서규정 시행세칙」 제48조에 따르면 인장은 정 보관책임자²⁴⁾가 관리함을 원칙으로 하되 부 보관책임자를 정하여 관리할 수 있고, 관리자가 자리를 비우거나 업무시간 종료 후에는 정해진 금고 또는 이중 캐비닛에 보관하도록 규정되어 있다.

그런데 ◇◇센터에서는 사용 중인 인장에 대하여 부 보관책임자를 지정하지

19) 실적증명서에 기재된 내용에 대해 확인은 하였으나 용역이행 실적내용이 허위라는 사실은 알지 못했다고 진술

20) 증명서 발급에 대해 상급자인 행정3급 ♪♪♪에게 구두보고를 하였고, ♪♪♪는 관련자의 구두보고 후 별도의 내부결재 요청이 있을 것으로 생각하였다고 진술

21) 인장날인대장에 날인사항을 기재하고, 캐비닛에 보관 중인 인장을 꺼내 직접 날인하였음

22) 공사가 발주한 12건의 매입임대주택 위탁관리용역에 제안서를 제출하였고, 각 용역의 입찰진행 상황에 따라 입찰취소 및 재입찰 등의 조치를 취하였음

23) ◆◆◆◆사업처에서 해당 업체에 대한 ‘부정당업자의 입찰참가자격 제한’ 등 제재절차 진행 중

24) 「문서규정 시행세칙」 제48조, 별표10에 따르면 인장의 정 보관책임자는 ‘총괄업무담당팀장’임

않은 채 ㉡㉡㉡이 인장을 관리하면서 업무시간 내·외에 관계없이 담당자의 개인 책상 서랍 또는 공용 캐비닛에 인장을 보관하고 있으며,

□□센터에서는 사용 중인 인장에 대하여 부 보관책임자를 지정하지 않은 채 ㉡㉡㉡가 인장을 관리하면서 업무시간 내·외에 관계없이 이중 캐비닛에 인장을 보관하고 있으나 업무시간 중에는 이중캐비닛을 잠그지 않아 센터 직원들이 별도의 통제 없이 인장을 꺼내 사용할 수 있다.

이와 같이 ◇◇센터와 □□센터에서 관련 규정을 지키지 않은 채 인장 관리와 보관을 소홀히 함에 따라 인장의 분실 및 무단사용 등 사고 발생이 우려된다.

다. 인장의 날인 관리 소홀

「문서규정 시행세칙」 제40조에 따르면 각종 증명 또는 교부하는 서류에 인장을 날인하는 경우에는 해당 업무처리부에 날인사항을 기록·유지하여야 한다.

인장의 오용방지 및 효율적 관리를 위한 「인장대장 전산화 방침」(고객지원처, 2011. 1. 26.)에 따르면 인장날인을 위해서는 내부결재 문서 및 인장날인 양식을 첨부한 후 인장날인을 신청하고, 관련문서가 없을 경우 부서 내 위임전결권자인 확인자의 확인을 득한 후 신청하고, 인장관리 담당자는 신청사항을 확인·승인한 후 인장날인을 하도록 규정되어 있다.

따라서 ‘용역이행 실적증명서’ 등에 인장을 날인하려면 신청자는 해당 업체의 실적 등 사실관계 확인 후 증명서 발급 등에 대하여 위임전결권자의 내부결재를 거쳐 인장관리 담당자에게 인장날인을 신청하고, 인장관리 담당자는 내부결재

문서와 인장날인 양식을 비교·확인 후 날인부수만큼 인장을 날인하고 날인사항을 대장에 기록하여야 한다.

그런데 위의 두 센터에서는 위임전결권자의 내부결재가 없어도 신청자가 인장날인대장에 용도 및 제목, 날인부수 등 날인사항을 기재한 후 인장관리 담당자에게 요청하면 담당자는 내부결재 여부 및 사실관계 등을 확인하지 않은 채 인장을 신청자에게 건네주어 신청자가 직접 날인하고 있다.

이와 같이 위의 두 센터에서 인장 날인에 대한 관리를 소홀히 함에 따라 위 “가”항과 같이 허위 실적증명서가 발급되는 사고가 발생했고, 앞으로도 유사한 사례가 재발할 우려가 있다.

라. 인장의 사용범위 부적절

「문서규정」 제39조 및 「문서규정 시행세칙」 제39조에 따르면 증빙서류용 및 대내외 공문발송용 인장은 ‘직인’을 사용하고, 권리관계서류 등의 날인에는 ‘인감’을 사용하도록 규정되어 있다.

「문서규정」 제40조 및 「문서규정 시행세칙」 제45조에 따르면 지역본부 소속 사업소 등에서 사용하는 인장은 지역본부장이 제조하여 교부하고, 지역본부의 문서주관부서장은 해당 인장을 인장대장등록·보존하여야 하며, 인장은 등록하지 아니하면 사용하지 못한다고 규정되어 있다.

「인장등록관리대장 제출(◇◇권주거복지사업단)」(2011. 4. 12.)에 따르면 ◇◇센터의 전신인 ◇◇권주거복지사업단의 인장등록 관리대장(이하 ‘대장’이라 한다)의 내용은 [표1]과 같다.

[표 1] 인장등록 현황

관리부서	인장명(인영내용)	용도 (기재된 용도 외 사용불가)	관리책임자 (정/부)	비고
◇◇권주거복지사업단	한국토지주택공사 ●●지역본부 ◇◇권주거복지사업단장인	증빙서류용 및 대내외 공문발송용	ㄹ ㄹ ㄹ / ㄱ ㄱ ㄱ	2013. 8. 8. 폐기
	한국토지주택공사 ●●지역본부장인 계약사무전용	계약서 및 증빙서류 확인 날인용	ㄹ ㄹ ㄹ / ㄱ ㄱ ㄱ	사용 중

자료 : 관련 문서 및 감사실 조사 자료 재구성

위 대장에 따르면 인영 내용이 “한국토지주택공사 ●●지역본부장인 계약사무전용”으로 되어있는 원형 인장(이하 ‘인장’이라 한다)의 용도는 ‘계약서 및 증빙서류 확인 날인용’이다.

아울러 2018. 1. 1. 「직제규정 시행세칙」 개정으로 ◇◇센터가 소속되어 있던 △△◇◇권주거복지단이 폐지되고 ◇◇센터는 ●●지역본부 ◆◆◆◆사업처 직속으로 편제되었다.

따라서 ◇◇센터에서는 위 규정에 따라 센터장 명의의 직인을 등록하여 위 인장과 구분하여 각각의 용도에 맞게 사용하여야 했다.

그런데 ◇◇센터에서는 별도 직인을 등록하지 않은 채 위 인장을 실적증명서, 소송 위임장 및 답변서, 세금 신고서, 조사원증, 각종 계약서 등의 날인에 사용하고 있다.

이와 같이 ◇◇센터에서 사규에 규정된 인장의 종류별 사용범위를 벗어나서 인장을 사용함에 따라 ◇◇센터에서 발급하는 증빙서류 등의 공신력을 훼손하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

◆◆◆◆사업처장은

유사 사례가 발생하지 않도록 주거복지지사 등에 대한 사례 전파, 인장 관리
실태 점검 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다(**통보**).